



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 ביוני 2025

1874

כ' בסיוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב
המשמש להפעלת מצלמה ניידת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 4).

התשפ"ה-2025 816

הצעת חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה ניידת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 4), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 12 בחוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה ניידת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023¹, בסעיף 12(א), במקום "ד" בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025) יבוא "י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)".

ד ב ר י ה ס ב ר

יסוד: הממשלה, את תקנות שעת חירום (הסמכת צה"ל לביצוע פעולה בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה ניידת), התשפ"ד-2023, המסמיכות קצין מוסמך להסמין חיילים בצה"ל לבצע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה ניידת, ולבצע פעולה בו.

בהמשך לכך, ביום ב' בחשוון התשפ"ד (17 באוקטובר 2023) התקינה הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות בחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה ניידת), התשפ"ד-2023, המסמיכות מנהל מוסמך להסמין עובדי שב"כ וכן מסמיכות קצין מוסמך, לבקשת המנהל המוסמך, להסמין חיילים בצה"ל לבצע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה ניידת, ולבצע פעולה בו.

לנוכח מצב החירום ובשל הצורך המתמשך במתן הסמכות המבוקשת לצה"ל ולשב"כ, פורסם ביום כ"ד בכסלו התשפ"ד (7 בדצמבר 2023) חוק הסמכת צבא הגנה לישראל ושירות הביטחון הכללי לביצוע חדירה לחומר מחשב המשמש להפעלת מצלמה ניידת ופעולה בו (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023 (להלן – החוק). חוק זה הסדיר את סמכויות צה"ל ושב"כ בתחום זה, במסגרת הוראת שעה לתקופה של שישה חודשים מיום פרסומה.

בשל המשך הלחימה והפעולות הצבאיות המשמעותיות ובשל הצרכים הביטחוניים בהתאם להערכת גורמי המקצוע, ביום כ"ח באייר התשפ"ד (5 ביוני 2024) פורסם תיקון לחוק שהאריך את תקופת כבשישה חודשים נוספים, קרי עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024), ולאחר מכן ביום כ"ד בכסלו התשפ"ה (25 בדצמבר 2024) פורסם תיקון נוסף לחוק המאריך את תקופת כבשישה חודשים נוספים, קרי עד ליום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025). זאת, כדי לאפשר לצה"ל ולשב"כ לפעול לסיכול ולמניעה של גישה של גורמי אויב למידע חזותי המופק ממצלמה ניידת שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה ואת רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל וכן את ביטחון המדינה לפי ייעוד שב"כ ותפקידיה בהתאם לחוק השב"כ ולפי צורכי השב"כ.

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פתחו ארגוני טרור מרצועת עזה במתקפה רצחנית נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל, ובמהלכה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר וממים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. מתקפה זו גבתה את חייהם של מאות אזרחים ושיבשה את מערך החיים במדינה הן בחזית והן בעורף.

בעקבות מתקפה זו הכריז שר הביטחון, באותו היום, על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. בהתאם לסעיף 9(א)(5) לאותו חוק, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023), לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל, והכרזה זו מוארכת מומן לימון. כמו כן, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה (להלן – הפעולות הצבאיות המשמעותיות), והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023). פעולות אלה מכונות מלחמת "חרבות ברזל".

במסגרת הלחימה המתמשכת התעורר חשש ממשי מפני גישה של גורמי אויב למידע חזותי המופק ממצלמות ניידות, אשר בכל הנוגע לפעילות צה"ל יש בה כדי לסכן באופן ממשי את ביטחון המדינה ואת רציפות התפקוד המבצעי של צה"ל, ובכל הנוגע לפעילות שירות הביטחון הכללי (להלן – שב"כ) – יש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה לפי ייעוד השב"כ ותפקידיה בהתאם לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק השב"כ), כל זאת בקשר לפעולות הצבאיות המשמעותיות. לפיכך, עלה הצורך בהסמכת חיילים בצה"ל ועובדי שב"כ, בעלי מיומנות נדרשת, לבצע חדירה ופעולה בחומר מחשב, המשמש להפעלת מצלמה ניידת, אף בלא ידיעת בעל חומר המחשב. זאת, משום שלא ניתן לקבל את הסמכת בעל חומר המחשב לחדירה ולפעולה בחומר המחשב בפרק הזמן הדרוש, ובנוגע לפעילות שב"כ – גם על בסיס תשתית עובדתית פרטנית.

על כן, ביום כ"ט בתשרי התשפ"ד (14 באוקטובר 2023) התקינה הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 266; התשפ"ה, עמ' 146.

דברי הסבר

המוסמך, לפי העניין, לגבי חדירה לחומר מחשב וביצוע פעולה בו, הוא כי החדירה והפעולה נדרשות בקשר לפעולות הצבאיות המשמעותיות כהגדרתן בחוק. בהתאם לאמור, אם יסתיימו הפעולות הצבאיות המשמעותיות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" לפני תום התקופה המוצעת, ממילא לא יהיה ניתן להפעיל את הסמכות מכוח החוק, גם אם החוק עצמו יעמוד בתוקפו.

בעת, בשים לב להימשכות הלחימה, הערכת גורמי המקצוע היא שקיים בעת הזו צורך ביטחוני בהמשך מתן הסמכויות הנתונות בחוק לצה"ל ולשב"כ, ולשם כך נדרש להאריך פעם נוספת את תוקפו של החוק. על כן מוצע להאריכו בשישה חודשים, עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025).

יודגש כי לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק, אחד התנאים המצטברים להפעלת סמכויות הקצין המוסמך או המנהל

